وزارة الدفاع
صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة

عقد رقم : (١ / ٢٠٢٦)
عدد المرفقات : (—)

ARMED FORCES HOUSING FUND

عقد تنفيذ أعمال رفع كفاءة واجهات عدد (٦) عمارات بمدينة المستقبل بالهايكستب

انه في يوم (الأربعاء) الموافق ١٨ / ٠٣ / ٢٠٢٦ تم إبرام هذا العقد بين كلاً من :

أولاً : صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة
ومقره ٥ أ شارع الخليفة المأمون منشية البكرى – مصر الجديدة – القاهرة
بصفته صاحب الولاية وهو الجهة المستفيدة من أعمال المقاولات
ويمثله قانوناً فى التوقيع على هذا العقد السيد اللواء / محمد السيد صالح
بصفته مدير صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة والمفوض من مجلس الإدارة (طرف اول)

ثانياً : شركة اعمار مصر للهندسة والتجاره والمقاولات
ومقرها قطعة ٣٣ – المجاوره ٢ – الحى ١ / قسم مدينة بدر / القاهره
وشكلها القانوني (تضامن) سجل تجارى رقم (٥٣٥٤٦) رقم ضريبي (٦٥٨-٠٩٤-٥٣٣)
موافقه أمنيه رقم (٤٠٥٠) الصادرة بتاريخ ٠١/ ٠٧ /٢٠٢٥ حتى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠
ويمثلها قانوناً السيد / كريم عزت السيد كامل وجنسيته مصرى بصفته رئيس مجلس الإدارة
(طرف ثانى)

تمهيد

١- حيث أن الطرف الأول في حاجة إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة واجهات عدد (٦) عمارات بمدينة المستقبل بالهايكستب.
٢- تقدم الطرف الثانى بعرضه (الفني / المالى) لأعمال تنفيذ أعمال رفع كفاءة واجهات عدد (٦) عمارات بمدينة المستقبل بالهايكستب.
٣- ومن خلال إجراءات لجنة فتح المظاريف الفنية بتاريخ ١٠ /٢٠٢٥/١٢ وما أوصت به لجنة الممارسة المالية بجلستها المنعقدة بمقر صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٣.
٤- قبل الطرف الأول / العرض المقدم من الطرف الثانى وتم إسناد تنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد إليه بموجب أمر الإسناد الصادر من الطرف الأول رقم (٦ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٢٨ / ١٢ /٢٠٢٥.

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات والعطاء المقدم من الطرف الثانى ومحضر إستلام الموقع وكذا المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزء لايتجزأ من هذا العقد و مكملاً له.

البند الثانى

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد ووافقا بكامل الرضا على كل ماتضمنه هذا العقد.

الطرف الأول
التوقيع (
اللواء / محمد السيد صالح
مدير صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة

الطرف الثاني
التوقيع (
السيد / كريم عزت السيد
رئيس مجلس الإدارة

EMG

البند الثالث

موضوع / قيمة العقد / ثبات الأسعار:

١- يلتزم الطرف الثانى بأن يقوم بتنفيذ (الأعمال موضوع هذا العقد) المحددة تفصيلاً بكراسة الشروط والمرفقة بأمر الإسناد والشروط والمقايسة الملحقة والتي تعتبر جميعها جزء لايتجزأ منه.

٢- إجمالى قيمة العقد (٣,٤٥٠,٠٠٠) جنيه (فقط ثلاثة مليون وأربعمائة وخمسون جنيهاً لاغير) شاملة الضريبة علي القيمة المضافة.

٣- أسلوب السداد : بموجب مستخلصات طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة وبعد إعتماد الفرع الهندسي وتصديق السيد مدير صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة وطبقاً لنسب الصرف القانونية الموضحة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والخاصة بتنظيم التعاقدات ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ والتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن، يتم تحميل قيمة تنفيذ السورعلى إجمالى قيمة الوحدة السكنية المستفيدة عند الطرح بكراسة الشروط وتحصيلها فور التخصيص للطرف الثانى.

البند الرابع

مدة تنفيذ العقد :

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عقد أعمال رفع كفاءة واجهات عدد (٦) عمارات بمدينة المستقبل بالهايكستب في خلال (شهر) من تاريخ إستلام الطرف الثاني للموقع خالى من الموانع وطبقاً للبرنامج الزمنى وكما أقر الطرف الثاني بأنه عاين الموقع معاينة تامة نافية للجهالة.

البند الخامس

إلتزامات الطرف الثانى :

١. تعتبرالتصميمات والرسومات الهندسية التنفيذية والتفصيلية والموضحة بكراسة الشروط جزء لايتجزأ من هذا العقد.
٢. نقل المعدات التنفيذية إلى موقع العمل .
٣. سداد كافة الضرائب والرسوم والدمغات طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
٤. سداد التأمينات الإجتماعية خلال فترة تنفيذ المشروع .
٥. التأمين ضد المخاطر على جميع الأعمال التي تنفذ بالموقع و تقديم بوليصة تأمين ضد مخاطر الحريق وكذا أي مخاطر علي جميع الأعمال والعمال.
٦. التحرى عن صحة المقادير والأوزان الواردة بجدول الفئات بكراسة الشروط وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة ملزمة للطرف الثانى أثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لأى سبب ولايكون للطرف الثانى حق طلب أى مبالغ إضافية أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية .
٧. يلتزم الطرف الثانى بتعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ والمعينة من الطرف الأول .
٨. تلتزم الشركة بتدبير الاصناف الآتية من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية :-
   أ- الأسمنت: (إنتاج مصنع العريش / بنى سويف) .
   ب- الحديد: إنتاج شركة صلب مصر (السويس للصلب) / مجموعة حديد المصريين (شركة بور سعيد الوطنية للصلب).
٩. تلتزم الشركة بقرار رئيس مجلس الوزراء إعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١ بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية .

البند السادس

قيام الطرف الثانى بسداد التأمين النهائي بواقع ٥% من جملة العقد للطرف الأول بواقع مبلغ (١٧٢,٥٠٠) جنيه (فقط مائة أثنان وسبعون ألف وخمسمائة جنيهاً لاغير) على أن لا يرد إلى الطرف الثانى إلا بعد التسليم النهائي وإعتماد المحضر من السلطة المختصة.

الطرف الأول

التوقيع (

لـــواء / محمد السيد صالح

مدير صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة

الطرف الثاني

التوقيع (

السيد / كريم عزت السيد

رئيس مجلس الإدارة

البند السابع

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال المطلوبة في المدة المتفق عليها لهذا العقد فإذا تأخر عن هذا الموعد توقع عليه غرامة تأخير طبقاً للأسس الموضحة باللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.
ولا يخل تحصيل مقابل التأخير بحق الطرف الأول في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابه من أضرار بسبب التأخير .

البند الثامن

١- يتم إحتجاز مستحقات ما يعادل نسبة ٥% من إجمالى الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة سريان المشروع ولحين الإستلام الإبتدائي للمشروع.
٢- يقوم الطرف الأول بصرف مستحقات الطرف الثانى طبقاً للمستخلصات المقدمة من الطرف الثانى ووفقاً لما يراه الطرف الأول.

البند التاسع

تظل الأسعار ثابتة دون زيادة خلال مدة المشروع ولا يجوز المطالبة بأى فروق أسعار سواء بقرارات سيادية أوغير سيادية أو ناتجة عن تقلبات في أسعار السوق وإذا ظهر أي أعمال مستجدة غير مثيلة لجنس الأعمال الواردة بالمقايسة يتم المحاسبة عليها بإتفاق الطرفين بعد تحليل الأسعار ومناسبتها لسعر السوق المحلى وتصديق مجلس إدارة الصندوق على الصرف.

البند العاشر

يتحمل الطرف الثانى كافة الضرائب والرسوم المقررة عن هذا العقد وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها بذات الشأن .
أما بالنسبة للدمغات المستحقة لكلاً من نقابة المهن (الهندسية / التطبيقية / مصممى الفنون التطبيقية) يلتزم الطرف الثانى بسدادها بمعرفته إلى النقابة المختصة على أن يتم موافاة الطرف الأول بما يفيد السداد متى توافرت بشأنها الشروط المقررة قانوناً للخصم والسداد وحال عدم إستحقاق الدمغة فعلى الطرف الثانى أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة تفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة النقابة المعنية.
ويجوز قيام الطرف الأول بخصم دمغات النقابات المشار إليها من مستحقات الطرف الثانى بناء على طلب كتابى منه فى هذا الشأن يقر بكامل إرادته الحرة المنفردة ودون أي إذعان من الطرف الأول بخضوع مشمول العقد محل التعاقد لدمغة النقابة وقبوله الخصم من مستحقاته وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الطرف الأول.

الطرف الأول

التوقيع ( )

اللواء / محمد السيد صلاح

مدير صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة

الطرف الثاني

التوقيع (كريم عزت السيد كامل)

السيد / كريم عزت السيد

رئيس مجلس الإدارة

البند الحادى عشر

مدة الضمان :

يضمن الطرف الثانى الأعمال المنفذة موضوع العقد لمدة سنة من تاريخ التسليم الإبتدائى ويعتبر مسئولاً عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان وإذا ظهر بها عيب أو خلل يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فيحق للطرف الأول أن يقوم بالإصلاح على نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته مع خصم كافة الضمانات والغرامات مقابل ذلك دون الإخلال بأحكام الضمان العشرى والمسئولية المدنية بالقانون المدنى.

البند الثانى عشر

جميع أسعار البنود ليس لها علاقة بالعملات الأجنبية سواء بالإرتفاع أو الإنخفاض والطرف الأول غير مسئول عن أى رسوم أو إعفاءات جمركية.

البند الثالث عشر

إشتراطات خاصة :

أي تغيير في بنود العقد تؤثر على (مدة تنفيذ المشروع / قيمته) لا يعتد بها إلا إذا كانت صادرة بإخطار من الطرف الأول (أعمال إضافية، إيقاف للمشروع، أستئناف أعمال ...ألخ).

البند الرابع عشر

تعديل حجم العقد : إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للطرف الأول أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص وبما لايجاوز (٢٥%) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار.

البند الخامس عشر

يقر الطرفان بأنهما إتخذا من مقر كل منهما الموضح بصدر هذا العقد محلاً مختاراً لهما توجه إليه جميع المكاتبات والمراسلات وعلى الطرف الذى يغير مقره أن يخطر الطرف الأخر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا إعتبرت جميع المكاتبات والمراسلات الموجهة إلى مقره الأول صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية.

البند السادس عشر

شروط فسخ التعاقد:

يتم فسخ العقد طبقاً للماده ٥٠ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في الحالات الأتيه:

أ- إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقده أو فى حصوله على العقد.

ب- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات إحتيال أو فساد أو إحتكار.

ج- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

د- كما يجوز فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط جوهري من شروط العقد.

هـ- الإلتزام بتطبيق نص المادة رقم ٥١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ حال الفسخ.

و- إذا أخل الطرف الثانى بأى شرط يكون للطرف الأول ودون الإلتجاء للقضاء فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي ويكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثانى لديه أو لدى أية جهة إدارية أياً كان سبب الإستحقاق دون الحاجة إلى إتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من إستيفائه من حقوق بالطريق الإدارى.

الطرف الأول	الطرف الثاني
التوقيع ( )	التوقيع ( )
لـــــواء / محمد السيد صالح	السيد / كريم محمد السيد
مدير صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة	رئيس مجلس الإدارة

البند السابع عشر

يسري على هذا العقد أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذيه الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩.

البند الثامن عشر

١- يمنع (نشر / تداول) أي (بيانات / معلومات) تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها بأى وسيلة من وسائل الإعلام أوالتراسل سواء (مرئية – مسموعة – مقروءة – إلكترونية) إلا بعد الحصول على إذن كتابى من الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

٢- عدم تدوين أي(معلومات / بيانات) تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها على أجهزة الحاسب الآلى الشخصى (اللاب توب) أو الأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية) وخاصة التي تتصل بشبكة المعلومات الدورية (الإنترنت).

٣- في حالة مخالفة الطرف الثانى لتلك التعليمات يعتبر العقد المبرم بينها وبين صندوق أفراد القوات المسلحة لاغياً من تلقاء نفسه مع إلغاء الشركة من سجل الموردين /المقاولين لدى وزارة الدفاع ويعتبر توقيع مالك الشركة / رئيس مجلس الإدارة / الشخص المفوض عن الشركة على التعاقد بمثابة إقرار منه بعدم مسئولية وزارة الدفاع عن الأثار المترتبة على الإلغاء.

البند التاسع عشر

التحويل البنكى : يقر الطرف الثانى بقبوله تحويل مستحقاته على حسابه بالبنك الخاص به رقم ٠٤٠٤٢٠٠٠٠٠١٩٩٠١٠٧٧١٠٧٧٠٢٠٠٠١٧(EG) ببنك مصر وأن هذا الحساب هو الوحيد ومطابق للسمة التجارية الخاصة به من واقع الموافقة الأمنية كما أنه يقر بصحة البيانات المدونة بنموذج التحويل.

البند العشرون

يتم تسوية المنازعات والخلافات التى تنشأ أثناء التنفيذ وفقاً للطرق والشروط والأحكام المنصوص عليها فى المادة (٩١) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص فى حالة اللجوء للتحكيم ويكون ذلك عن طريق محاكم مجلس الدولة دون غيرها للفصل فى أى نزاع ينشأ عن هذا العقد.

البند الواحد و العشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الثانى نسخه والطرف الأول نسختين للعمل بموجبهما.

الطرف الأول

التوقيع (

لـــــواء / محمد السيد صالح

مدير صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة

الطرف الثاني

التوقيع

السيد / كريم عزت السيد

رئيس مجلس الإدارة